El Peruano
FUNDADO EL 22 DE OCTUBRE DE 1825 POR EL LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR
Firmado Digitalmente por:
EDITORA PERU
Fecha: 04/05/2018 04:34:27

Que, como producto del trabajo de orientación para la adecuación previsto en las resoluciones que aprobaron el "Formato de Libro de Operaciones de los títulos habilitantes para aprovechamiento forestal maderable" y el "Formato de Libro de Operaciones de centros de transformación primaria de productos y subproductos forestales maderables", respectivamente; se han identificado aportes de diferentes actores (Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre, titulares de título habilitantes, titulares de centros de transformación primaria y regentes forestales) los que son necesarios sistematizarlos y evaluarlos, por lo cual, es preciso contar con un periodo adicional;

Que, conforme a lo establecido en los considerandos precedentes, resulta necesario que el SERFOR apruebe la propuesta de ampliación de plazo para el uso obligatorio de los formatos de los libros de operaciones para título habilitantes para aprovechamiento forestal maderable y para centros de transformación primaria de productos y subproductos forestales maderables, y que se sustentan mediante el Informe Técnico N° 031-2018-MINAGRI-SERFOR-DGPCFFS-DPR, periodo en el cual no podrá considerarse que el titular incumpla con la obligación de contar con el referido libro de operaciones. Sin perjuicio de ello, los titulares tendrán la obligación de acreditar la procedencia legal de sus productos con la documentación prevista en la legislación vigente y los registros que puedan tener sobre los mismos;

Con el visado del Director de la Dirección de Política y Regulación de la Dirección General de Política y Competitividad Forestal y de Fauna Silvestre, del Director General de la Dirección General de Política y Competitividad Forestal y de Fauna Silvestre y del Director General de la Oficina General de Asesoría Jurídica y;

De conformidad con la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, el Reglamento para la Gestión Forestal, aprobado mediante Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI y el Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en Comunidades Nativas y Comunidades Campesinas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 021-2015-MINAGRI, así como el Reglamento de Organizaciones y Funciones del SERFOR, aprobado mediante Decreto Supremo N° 007-2013-MINAGRI, modificado por Decreto Supremo N° 016-2014-MINAGRI.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar una ampliación de plazo hasta el treinta y uno (31) de mayo de 2018, para la sistematización y evaluación de aportes generados en las reuniones de orientación para la adecuación de los formatos de los libros de operaciones tanto para el "Libro de Operaciones de los títulos habilitantes para aprovechamiento forestal maderable" como para el "Libro de Operaciones de centros de transformación primaria de productos y subproductos forestales maderables", aprobados mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 262-2017-SERFOR/DE y Resolución de Dirección Ejecutiva N° 263-2017-SERFOR/DE, respectivamente, periodo que servirá para incluir mejoras de los referidos formatos y determinar los mecanismos de implementación de la norma.

Articulo 2.- Precisar que durante el periodo mencionado en el artículo anterior, no se configura incumplimiento de la obligación, el no contar con los libros de operaciones. Sin perjuicio de ello, los titulares de títulos habilitantes y de centros de transformación primaria tienen la obligación de acreditar la procedencia legal de sus productos con la documentación prevista en la legislación vigente y los registros que puedan tener sobre los mismos.

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial El Peruano, así como en el Portal Institucional del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR (www.serfor.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOHN LEIGH VETTER
Director Ejecutivo (e)
Servicio Nacional Forestal y de
Fauna Silvestre

1643736-1

AMBIENTE

FE DE ERRATAS

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 172-2018-MINAM

Mediante Oficio Nº 422-2018-MINAM/SG, el Ministerio del Ambiente solicita se publique Fe de Erratas de la Resolución Ministerial N° 172-2018-MINAM, publicada en la edición del 3 de mayo de 2018.

DICE:

Artículo 2.- (...)

(...)
(...)
Viáticos (por 4 días) US$ 1260.00

DEBE DECIR:

Artículo 2.- (…)

(…)
(…)
Viáticos (por 4 días) US$ 1720.00

1644074-1

CULTURA

Aprueban Reglamento de la Quincuagésima Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30693, Ley de presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018

DECRETO SUPREMO N° 003-2018-MC

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO

Que, la Ley N° 29565, Ley de creación del Ministerio de Cultura, establece que el Ministerio de Cultura es un organismo del Poder Ejecutivo con personería jurídica de derecho público, que constituye pliego presupuestal del Estado; precisándose que el sector cultura comprende al Ministerio de Cultura, las entidades a su cargo, las organizaciones públicas de nivel nacional y otros niveles de gobierno que realizan actividades vinculadas a su ámbito de competencia, incluyendo a las personas naturales o jurídicas que realizan actividades referidas al sector cultura, y que el mismo considera en su desenvolvimiento a todas las manifestaciones culturales del país que reflejan la diversidad pluricultural y multiétnica;

Que, de acuerdo al artículo 4 de la Ley N° 29565, las áreas programáticas de acción sobre las cuales el Ministerio de Cultura ejerce sus competencias, funciones y atribuciones para el logro de los objetivos y metas del Estado son; a) patrimonio cultural de la nación, material e inmaterial; b) creación cultural contemporánea y artes vivas; c) gestión cultural e industrias culturales; y, d) pluralidad étnica y cultural de la nación;

Que, conforme al literal c) del artículo 7 de la norma antes citada, entre las funciones exclusivas del Ministerio de Cultura, respecto de otros niveles de gobierno, se encuentra el fomentar las artes, la creación y el desarrollo artístico a través de la organización, conducción, supervisión y evaluación de acciones públicas orientadas a tales fines, propiciando la presencia de las diferentes organizaciones culturales, facilitando el acceso de la población a las mismas y promoviendo las iniciativas privadas que coadyuven al cumplimiento de los fines del sector;

Que, la Quincuagésima Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30693, Ley de presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, autoriza al Ministerio de Cultura a otorgar estímulos económicos a personas naturales y jurídicas que participan en las industrias culturales y artes, durante el año fiscal 2018; asimismo, dispone que las condiciones, procedimientos y demás normas complementarias deben ser aprobadas mediante Decreto Supremo;

De conformidad con lo dispuesto por el numeral 8 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú; la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 29565, Ley de creación el Ministerio de Cultura; y, la Quincuagésima Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30693, Ley de presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018;

DECRETA:

Artículo 1.- Aprobación del Reglamento
Apruébese el Reglamento de la Quincuagésima Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30693, Ley de presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018.

Artículo 2.- Normas complementarias
El Ministerio de Cultura aprueba las normas complementarias que se requieran para la entrega de los estímulos económicos.

Artículo 3.- Financiamiento
La implementación de la presente norma reglamentaria se financia con cargo al presupuesto institucional del Pliego 003: Ministerio de Cultura, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Artículo 4.- Del Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por la Ministra de Cultura.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los tres días del mes de mayo del año dos mil dieciocho.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

PATRICIA JACQUELYN BALBUENA PALACIOS
Ministra de Cultura

REGLAMENTO DE LA QUINCUAGÉSIMA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY N° 30693, LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2018

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto
El presente Reglamento establece las condiciones, procedimientos y criterios generales aplicables para el otorgamiento de estímulos económicos a personas naturales y jurídicas que participan en las industrias culturales y las artes, en el marco de lo establecido por la Quincuagésima Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018.

Artículo 2.- Finalidad
El presente Reglamento tiene la finalidad de fomentar y promover las industrias culturales y las artes, incentivando el acceso a éstas y propiciando el fortalecimiento de las expresiones culturales y el diálogo intercultural a través del otorgamiento de estímulos económicos.

Asimismo, busca garantizar la transparencia y predictibilidad en el otorgamiento de los estímulos económicos en el marco de la Quincuagésima Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30693, con sujeción al ordenamiento constitucional y jurídico en general.

Artículo 3.- Ámbito de aplicación
Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento son de cumplimiento obligatorio para el Ministerio de Cultura, y las personas naturales y jurídicas que postulan a los estímulos económicos que se otorgan en el marco de la Quincuagésima Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30693.

Artículo 4.- Definiciones
Para efectos de la aplicación de la presente norma, se define como:

a) **Industrias culturales:** conjunto de actividades específicas destinadas a la creación, investigación, formación, producción, promoción, circulación, comercialización, formación de públicos, acceso y participación, vinculadas a bienes, servicios y actividades de contenido cultural y artístico, incluyendo de forma no limitativa la actividad editorial, fonográfica y audiovisual.

b) **Artes:** conjunto de actividades que incluyen, de forma no limitativa, a la literatura, las artes visuales, escénicas y musicales; y que están orientadas a la creación, investigación, formación, producción, promoción, circulación, comercialización, formación de públicos, acceso y participación.

c) **Actividad audiovisual:** conjunto de actividades destinadas a la creación, producción, difusión, promoción, formación de públicos, preservación, estudio e investigación de las obras expresadas a través de imágenes en movimiento destinadas a mostrarse por cualquier medio de comunicación pública de la imagen y del sonido, creado o por crearse, y que incluyen, entre otras, a las obras cinematográficas y a las obras audiovisuales producidas con medios digitales.

d) **Actividad cinematográfica:** conjunto de actividades destinadas a la creación, producción, difusión, promoción, formación de públicos, preservación, así como al estudio e investigación de toda obra audiovisual creada con fines ficcionales, documentales o estéticos, realizada de acuerdo a criterios formales determinados por su potencial comunicación pública en una sala de exhibición cinematográfica.

TÍTULO II

DE LOS ESTÍMULOS ECONÓMICOS

Artículo 5.- De los estímulos económicos
En el marco de la Ley N° 30693, el Ministerio de Cultura se encuentra autorizado a otorgar, durante el Año Fiscal 2018, estímulos económicos hasta por un total de 4 000 (cuatro mil) Unidades Impositivas Tributarias (UITs), de las cuales 3 000 (tres mil) UITs deben destinarse a la actividad cinematográfica y audiovisual. Dichos estímulos pueden ser otorgados a personas naturales, peruanas o extranjeras residentes en el Perú, y a personas jurídicas de derecho privado, domiciliadas en el Perú, que participen en las industrias culturales y las artes.

La gestión de los procesos conducentes a la entrega de los referidos estímulos económicos, se financia con cargo a los recursos a que se refiere el párrafo precedente.

Artículo 6.- Aprobación del Plan Anual De Estímulos Económicos
A propuesta de la Dirección General de Industrias Culturales y Artes, el/la Viceministro/a de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales aprueba el Plan Anual de estímulos económicos para la actividad audiovisual y cinematográfica y el Plan Anual de estímulos económicos para las industrias culturales y artes.

Artículo 7.- Del procedimiento
La Dirección General de Industrias Culturales y Artes, por medio de sus órganos de línea, realizará las convocatorias públicas para otorgar los estímulos económicos, las mismas que deben incluir como mínimo las siguientes etapas:

- Presentación de postulaciones
- Evaluación de postulaciones
- Elección de beneficiarios

Los beneficiarios de los estímulos económicos suscribirán un Acta de Compromiso en la que se establecerán como mínimo las obligaciones, plazos, causales de resolución, y la posibilidad de prórroga de la vigencia de la misma.

Artículo 8.- Sobre las convocatorias públicas
La Dirección General de Industrias Culturales y Artes emitirá las disposiciones específicas para cada convocatoria pública relacionada a las actividades audiovisuales y cinematográficas, así como para las industrias culturales y artes.

Artículo 9.- De los impedimentos
Están impedidos de presentar postulaciones en el marco de Quincuagésima Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30693, las siguientes personas:

a) Durante el ejercicio del cargo, el titular del Ministerio de Cultura, y hasta doce (12) meses después de haber dejado el cargo.
b) Durante el ejercicio del cargo, los Viceministros del Ministerio de Cultura, y hasta doce (12) meses después de haber dejado el cargo.
c) Durante el ejercicio del cargo, los funcionarios y servidores de la Dirección General de Industrias Culturales y Artes del Ministerio de Cultura, y sus unidades orgánicas dependientes, con excepción del personal artístico de los elencos nacionales.
d) En el ámbito y tiempo establecidos para las personas naturales señaladas en los literales precedentes, el cónyuge, conviviente o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad.
e) Las personas jurídicas cuyos representantes legales, apoderados, socios, o miembros de sus consejos directivos se encuentren incursos en los casos señalados en las literales a), b) y c) del presente artículo.

Las disposiciones que se dicten para las convocatorias públicas pueden establecer impedimentos adicionales de acuerdo al proceso específico.

Artículo 10.- Fraude o falsedad en la postulación
En caso de comprobarse fraude o falsedad en la declaración, información o en la documentación presentada por algún postulante, el Ministerio de Cultura considera no satisfechos los requisitos de postulación y, en caso corresponda, el órgano competente procede a declarar la nulidad del acto que se haya emitido tomando en cuenta dicha declaración, información o documentación.
El postulante involucrado no puede volver a presentarse a convocatorias públicas durante los 5 años posteriores a la declaratoria de nulidad, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles o penales a que hubiera lugar. Además, si la conducta se adecúa a los supuestos previstos en el Título XIX Delitos contra la Fe Pública, del Código Penal, ésta debe ser comunicada a la Procuraduría Pública del Ministerio de Cultura para que interponga la acción penal correspondiente, tal y como lo establece el numeral 33.3 del artículo 33 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS.

Artículo 11.- De la supervisión de las Actas de compromiso
La Dirección General de Industrias Culturales y Artes del Ministerio de Cultura supervisa el cumplimiento de las obligaciones establecidas en las Actas de Compromiso y, en caso de incumplimiento, requiere la devolución del estímulo económico entregado en su totalidad más los intereses que hubiese generado, previa resolución del Acta de Compromiso.
En éste último supuesto, el beneficiario no podrá volver a presentarse a convocatorias públicas, hasta que cumpla con la devolución del íntegro del estímulo económico entregado más los intereses generados, sin perjuicio que se determine la existencia de responsabilidades administrativas, civiles o penales. En estos casos, se comunicará a la Procuraduría Pública del Ministerio de Cultura para que evalúe las acciones legales que corresponda.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

Única.- Aplicación de la Ley N° 26370, Ley de la cinematografía peruana
Los concursos públicos convocados para la actividad cinematográfica en el marco de lo establecido por la Ley N° 26370, Ley de la cinematografía peruana, se rigen por lo dispuesto en la misma y su reglamento.

1644080-8

Modifican Bases de los Concursos Nacionales de la Canción y de Logotipo para la Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú

RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 164-2018-MC

Lima, 3 de mayo de 2018

VISTO, el Informe N° 900005-2018/DGIA/VMPCIC/MC de la Dirección General de Industrias Culturales y Artes; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 4 de la Ley N° 29565, Ley de creación del Ministerio de Cultura, constituyen áreas programáticas de acción sobre las cuales el mismo ejerce sus competencias, funciones y atribuciones para el logro de los objetivos y metas del Estado: (i) el patrimonio cultural de la nación, material e inmaterial; (ii) la creación cultural contemporánea y artes vivas; (iii) la gestión cultural e industrias culturales; y, (iv) la pluralidad étnica y cultural de la nación;
Que, mediante Resolución Suprema N° 246-2016-PCM, modificada por las Resoluciones Supremas N° 003-2017-PCM y N° 119-2017-PCM, se creó la Comisión Multisectorial de naturaleza temporal, dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros, encargada de formular la Agenda de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú; precisando en su artículo 6, que la Secretaría Técnica se encuentra a cargo del Ministerio de Cultura, quien brindará el apoyo necesario a la Comisión Multisectorial para el cumplimiento de sus funciones;
Que, a través de la Resolución Ministerial N° 473-2017-MC, modificada por la Resolución Ministerial N° 056-2018-MC, se aprobaron las Bases de los Concursos Nacionales de la Canción y de Logotipo para la Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú que organiza el Ministerio de Cultura; disponiendo en su artículo 2, que la Dirección General de Industrias Culturales y Artes supervise su desarrollo;
Que, mediante el Informe N° 900005-2018/DGIA/VMPCIC/MC, la Dirección General de Industrias Culturales y Artes propone la modificación de las Bases de los Concursos Nacionales de la Canción y de Logotipo para la Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú, en virtud a las medidas de eficiencia del gasto público que se vienen adoptando en el Poder Ejecutivo, lo cual implicaría reducir los plazos previstos para su desarrollo; permitiendo además, que las entidades públicas y privadas cuenten con la Canción y Logotipo ganadores para su difusión pública en todos los actos de celebración del aniversario patrio del presente año;
De conformidad con la Ley N° 29565, Ley de creación del Ministerio de Cultura; su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por el Decreto Supremo N° 005-2013-MC; y la Resolución Suprema N° 246-2016-PCM, que crea la Comisión Multisectorial encargada de formular la Agenda de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú y sus modificatorias;